

주 의 사 항

1. 제 목 : 소송비용 회수 업무 부적정

2. 관계기관 : ◆◆◆◆실 B부

3. 내 용 : ◆◆◆◆실 B부에서는 손해배상청구 등 민사소송을 진행한 사건 중 승소로 확정된 사건의 소송비용을 소송상대방에게 청구하여 회수하는 업무를 수행하고 있습니다.

「민사소송법」 제98조에 따르면 소송비용은 패소한 당사자가 부담하도록 정하고 있으며, 「같은 법」 제110조 제1항에 따르면 소송비용의 부담을 정하는 재판에서 그 액수가 정하여지지 아니한 경우에 제1심 법원은 그 재판이 확정되거나, 소송비용부담의 재판이 집행력을 갖게 된 후에 당사자의 신청을 받아 결정으로 그 소송비용액을 확정하도록 되어 있고, 「같은 조」 제2항에 따르면 제1항의 확정결정을 신청할 때에는 비용계산서, 그 등본과 비용액을 소명하는데 필요한 서면을 제출하여야 한다. 라고 정하고 있습니다.

따라서, ◆◆◆◆실 B부는 승소로 확정된 소송사건에 대하여는 소송비용의 추심을 위하여 관할 법원에 소송비용액 확정 신청을 한 뒤 그 결과에 따라 소송상대방에게 수입변호사 보수 등 소송비용을 청구하여야 합니다.

그런데, ◆◆◆◆실 B부의 소송비용 청구 실태 확인 결과, [표 1]과 같이 승소로 확정된 소송사건에 대해서 소송비용 확정 신청을 통하여 회수하고 있으나,

[표 1] 소송비용 회수 현황

(단위: 원)

연번	사건명	사건번호	원고	피고	확정일자	소송결과	소송비용	
							회수유무	회수금액
1	\$\$\$\$\$ \$	-	공 단	♠♠♠♠	'13.11.14.	승소	회 수	1,057,930
2	\$ \$ \$ \$	-	○ ○ ○	공 단	'13.09.12.	승소	회 수	24,639,327
3	\$ \$ \$ \$	-	○ ○ ○	공 단	'14.04.24.	승소	회 수	1,704,197
4	\$\$\$\$	-	공 단	♡ ♡ ♡	'15.03.26.	승소	회 수	2,931,786

[표 1] 소송비용 회수 현황

(단위: 원)

연번	사건명	사건번호	원고	피고	확정일자	소송결과	소송비용	
							회수유무	회수금액
5	\$\$\$\$	-	공 단	○ ○ ○	'15.03.26.	승소	회 수	1,662,630
6	\$\$\$\$	-	공 단	◁ ◁ ◁ ◁	'15.11.12.	승소	회 수	3,839,368
7	\$\$\$	-	◆ ◆ ◆ ◆	공 단	'15.07.22.	승소	회 수	308,143
8	\$\$\$\$	-	공 단	○ ○ ○	'15.02.26.	승소	회 수	13,718,742
9	\$\$\$\$\$\$ \$	-	○ ○ ○	공 단	'15.08.24.	화해	미회수	'16.08.19.신청
10	\$\$\$\$ \$	-	공 단	♣ ♣ ♣	'16.07.22.	승소	미회수	'16.08.08.신청

2015. 8.24. [표 2]와 같이 최종 승소한 위탁계약해지 등 무효 확인 소송¹⁾의 경우 소송상대방인 ○○○에 대하여 소송비용으로 지출된 6,000,000원에 대해서 2016. 7.28. 본사(ⓂⓂ이사) 종합감사 예비조사 실시 통보에 따른 사전 요구자료 작성 시 소송비용 미청구 사실을 인지하고, 소송확정일로부터 361일이 지난 2016. 8.19. 관할법원에 소송비용액 확정 신청을 한 사실이 있습니다.

[표 2] 승소 후 소송비용 미청구 내역

(단위: 원)

사건명	사건번호	원고	피고	확정일자	소송결과	소송비용 ²⁾
\$\$\$\$\$ \$ \$ \$ \$ \$	-	○○○	공단	2015. 8.24.	승소	6,000,000

4. 조치할 사항

○ ⓂⓂ이사는

- 승소한 소송비용을 적기에 청구할 수 있도록 관리에 철저를 기하시기 바라며,(통보)
- 앞으로 동일사례가 재발하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)

1) ■■■고등법원 %%%구합%% 판결(2015. 8.24.), 원고: ○○○, 피고: 한국보훈복지의료공단

2) 변호사 보수, 인지대, 송달료 등